

1501564-47.2020.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... de 2020.

Portanto, para o delito de tráfico de drogas fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Pela reincidência aumento a pena em 1/5, para 6 anos de reclusão c.c o pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, há causas de aumento ou diminuição da pena.

Tratando-se de tráfico cometido por réu multirreincidente , necessário que o início do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501564-47.2020.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501564-47.2020.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2142697/2020 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 11854114 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

4206/20/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2142697 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

4206/20/010 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DOUGLAS BORGES DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

DOUGLAS BORGES DOS SANTOS, qualificado nos autos (fl. 21), está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Antecedentes criminais juntados às fls. 05/13.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 06 de agosto de 2020, determinando-se a citação (fls. 131/133).

Regularmente citado (fls. 122/125), o acusado, através da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (fls. 129/130), pleiteando o debate do mérito ao final da instrução. Foram arroladas as mesmas testemunhas indicadas na denúncia. Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, através de videoconferência, foram ouvidas as testemunhas e o réu interrogado.

Decido

A ação é procedente.

A materialidade ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), pelo boletim de ocorrência (fls. 23/24), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 29/31) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 97/99) e demais provas carreadas aos autos.

A autoria também está, igualmente, caracterizada.

Ouvido em juízo, o policial José Wladimir Januário, afirmou que na data dos fatos estava em patrulhamento próximo a rodoviária de Campinas, local fortemente conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando desconfiou do comportamento do acusado, o qual apresentava demasiado nervosismo; ao perceber a aproximação da autoridade policial, Douglas abandonou seis pedras de Crack no chão, motivo pelo qual foi abordado. Durante a revista pessoal, foram encontrados em sua posse diversas unidades da mesma substância, somado a quantia em dinheiro no valor de R\$ 121,55. Acrescentou, ainda, que uma mulher foi abordada logo ao lado, e havia consigo uma pedra de crack, que afirmou ter adquirido do réu; por fim, ambos foram conduzidos ao DP.

No mesmo sentido, seguiu a oitiva do policial Daniel Aparecido Alaminos, o qual disse que o acusado demonstrou comportamento estranho em sua presença, deixando "algo" cair no chão, motivando a abordagem e averiguando se tratar de entorpecentes.

Diga-se, ainda, que na fase de inquérito foi ouvida a compradora, de nome A., a qual confirmou ter adquirido drogas do réu (fls. 20)

Quanto ao réu, em juízo, negou a prática do delito. Afirmou ser apenas usuário de drogas e que o dinheiro encontrado consigo havia obtido pela prática de malabares no semáforo.

A versão apresentada pelo acusado não subsiste diante das demais provas acostadas aos autos.

Saliente-se, outrossim, que a perícia de dependência química que se encontra no apenso não foi concluída em razão do réu não ter sido encontrado.

Assim, passo a dosar a pena, anotando que o réu possui duas condenações definitivas, que geram reincidência, conforme demonstra a certidão de fls. 14/16. Anote-se, ainda, que os fatos destes autos são posteriores, já que ocorridos em 12 de junho de 2020.

Portanto, para o delito de tráfico de drogas fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Pela reincidência aumento a pena em 1/5, para 6 anos de reclusão c.c o pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, há causas de aumento ou diminuição da pena.

Tratando-se de tráfico cometido por réu multirreincidente, necessário que o início do cumprimento da pena se dê no regime fechado, conforme artigo 33, §2º, b do CP. Isso posto, julgo procedente o pedido para condenar DOUGLAS BORGES DOS SANTOS, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 dias-multa, de valor unitário mínimo.

Custa de 100 UFESPS.

Campinas, 13 de outubro de 2022.

MARGEM DIREITA